



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

RESOLUCIÓN 298-2026/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (COMISIÓN)
DENUNCIANTE : JESSICA ESTHER GÁLVEZ WONG (SEÑORA GÁLVEZ)
DENUNCIADOS : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMO
ACTIVIDADES : OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA

Los Olivos, 27 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Por Resolución 1 del 23 de abril de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (en adelante, la Secretaría Técnica), admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Gálvez contra el Banco el 17 de enero de 2024, en los siguientes términos:

"PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 17 de enero de 2024, presentada por la señora Jessica Esther Gálvez Wong contra Scotiabank Perú S.A.A., por:

- (i) *Presuntas infracciones al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado:*
- (a) *No habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realice la operación efectuada el 15 de noviembre de 2023 de acuerdo al **Cuadro 1**, la cual fue cargada en la cuenta de ahorros N° 025-***7690 de titularidad de la denunciante.*

Cuadro 1

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	15-11-2023	TRANSFERENCIA A OTRO BANCO	S/ 29 000,00

- (b) *No habría brindado un servicio idóneo, toda vez que (i) su página web no contaría con la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) no contaría con un número de celular para clientes en el extranjero.*
- (ii) *Presunta infracción al artículo 88.1 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría brindado una respuesta adecuada al Reclamo N° SCI-A-2023012799 presentado por la denunciante el 4 de diciembre de 2023".*

¹ Con RUC N° 20100043140 y con domicilio fiscal en Av. Canaval y Moreyra Nro. 522 (Cruce con República de Panamá), distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.



2. La señora Gálvez solicitó, en calidad de medidas correctivas, se ordene al Banco: (i) la devolución del importe dinerario más los gastos adicionales; (ii) tomar las medidas de seguridad ante los fraudes con personas que laboran o radican en el extranjero y hacen uso de su aplicativo; y, (iii) que proporcione y publique en su página web un número telefónico o línea gratuita para personas en el extranjero y puedan reaccionar en el menor tiempo posible contra los fraudes informáticos como son bloquear las tarjetas y *App* del Banco.
3. El 29 de abril de 2024, la señora Gálvez adjuntó medios probatorios denominados “Actuados de denuncia por fraude informático”.
4. El 30 de julio de 2024, la señora Gálvez presentó un escrito mediante el cual presentó reportajes sobre préstamos de terceras personas y las bandas que habrían suplantado identidades; asimismo, señaló que la identidad biométrica no es una medida de seguridad eficiente para que los clientes puedan realizar sus transacciones financieras de forma segura, ya que los integrantes de las bandas criminales u organizaciones criminales, la obtienen de diferentes formas para suplantar la identidad del cliente o de cualquier ciudadano con el propósito de apoderarse o hurtar el dinero perteneciente a un cliente de la entidad financiera.
5. El 13 de agosto de 2024, el Banco presentó un escrito de descargos, en el cual señaló lo siguiente:
 - (i) Se allanó a la imputación formulada respecto a la generación de la alerta posterior a la realización de la operación no reconocida por el monto de S/ 29 000,00, la cual fue cargada en la Cuenta de Ahorros N° 025-***7690 de titularidad de la denunciante.
 - (ii) Respecto a la imputación (i), el 24 de enero de 2020 a las 15:37:44 horas, la señora Gálvez se afilió a la clave digital y registró su correo electrónico y celular.
 - (iii) El 10 de noviembre de 2023 a las 05:44:07 horas, la señora Gálvez se afilió al servicio de Biometría desde un dispositivo con sistema operativo iOS.
 - (iv) El 15 de noviembre de 2023 a las 14:38:32 horas, inició sesión a través del aplicativo App Joy con el ingreso de usuario, y validación de biometría a través del equipo iPhone | iOS 17.0.3.
 - (v) De la trama Splunk se aprecian los siguientes códigos: “AUTH RETURNED – POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL” y “AUTH-RETURNED – POK-VERIFY-NONCE-SUCCESSFUL”, refiriéndose a la verificación y el envío de solicitud para autorización por biometría, respectivamente.
 - (vi) Luego de verificarse el ingreso al aplicativo, se realizó la operación materia de cuestionamiento, realizándose el proceso de verificación mediante la verificación y el envío de solicitud para autorización por biometría.



- (vii) De la trama Splunk se aprecian los siguientes códigos: “AUTH RETURNED – POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL” y “AUTH-RETURNED – POK-VERIFY-NONCE-SUCCESSFUL”, refiriéndose a la verificación y el envío de solicitud para autorización por biometría, respectivamente.
- (viii) A fin de validar la generación el código de autenticación de uso único criptográfico de la operación no reconocida por el monto de S/ 29 000,00, cuenta con la impresión de pantalla de su sistema interno denominada “DETALLE DEL ASIENTO HISTORICO”,
- (ix) Los códigos: “Módulo”, “Trn” y “Relac” y los códigos “465”, “197” y “4917”, respectivamente, en relación con la operación no reconocida por el monto de S/ 29 000,00, refieren al código de autenticación de uso único criptográfico de la transferencia materia de cuestionamiento.
- (x) La impresión de pantalla del sistema interno del Banco denominada “DETALLE DEL ASIENTO HISTORICO” ha sido validada por la autoridad administrativa mediante Resolución Final N° 1504-2024/CC1 del 3 de julio de 2024.
- (xi) Respecto a las alertas generadas, debemos señalar que el Banco cuenta con un sistema de monitoreo para prevención de fraudes, mediante el cual se establecen reglas que combinan variables del comportamiento de nuestros clientes, así como el comportamiento transaccional del cliente, generándose una alerta para validar dicha transacción. Siendo esto así, cada alerta es analizada de acuerdo a diferentes aspectos, con la finalidad de determinar la criticidad del caso y ejecutar la correspondiente acción de mitigación.
- (xii) La operación no reconocida por S/ 29 000,00 no pudo ser impedida de ser efectuada, ya que fue la primera y única operación en efectuarse; esto es, que era necesaria su generación para, recién, evaluar si esta correspondía al patrón de habitualidad de la señora Gálvez; pese a ello, la misma debió generar una alerta, por el cual se allanó.
- (xiii) Respecto a la imputación (ii), no ha cumplido con presentar medios probatorios que acrediten que el Banco mantenía una obligación contractual y/o normativa de: (i) contar en su página web con la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) contar con un número de celular para clientes en el extranjero. Asimismo, precisó que cuenta con diversos canales (dispuestos normativamente) para la realización del bloqueo de tarjetas y del aplicativo móvil; y, la realización de llamadas por parte de los usuarios a Banca Telefónica.
- (xiv) Respecto a la imputación (iii), atendió de manera adecuada el reclamo interpuesto por la denunciante el 2 de diciembre de 2023. Asimismo, precisó que en la carta de respuesta se indicó expresamente que su reclamo había sido declarado no favorable, en tanto, se verificó que la operación por el importe de S/ 29 000,00 se efectuó válidamente a través de la Banca Móvil, brindándole inclusive detalles de las medidas de seguridad adoptadas.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

Informe Final de Instrucción

6. Por Resolución 4 del 18 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción 040-2026/ILN-CPC del 18 de febrero de 2026 y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones.
7. El 25 de febrero de 2026, la señora Gálvez presentó un escrito indicando lo siguiente:
 - (i) El artículo 19 del Código no se agota en verificar si el sistema registró pasos de autenticación, sino exige que el servicio sea idóneo conforme al artículo 18, es decir, que satisfaga la finalidad típica y razonable del servicio financiero en condiciones previsibles. Siendo que, en un servicio de banca móvil, la finalidad esperada incluye que el proveedor controle razonablemente el riesgo de operaciones no reconocidas y asegure que el consumidor reciba un servicio que no habilite afectaciones patrimoniales por eventos que el consumidor desconoce; asimismo, aun cuando exista un registro interno de autenticación, si el consumidor desconoce la operación y el servicio no evitó el perjuicio, la evaluación de idoneidad exige un análisis sustantivo de si el resultado del servicio fue compatible con lo que razonablemente debía recibir el consumidor.
 - (ii) El propio proveedor reconoce que, ante una operación de S/ 29 000, 00, el sistema de alertas debió activarse y no lo hizo oportunamente.
 - (iii) El Informe descarta el extremo de falta de servicio idóneo indicando que “no se evidencia dispositivo legal que obligue” a contar con (i) opción web de bloqueo y (ii) número para clientes en el extranjero, y por ello concluye que no corresponde atribuir responsabilidad; sin embargo, esa exigencia es incompatible con los artículos 18 y 19 del Código, que no condicionan la idoneidad a la existencia de una norma sectorial específica que describa cada funcionalidad del servicio.
 - (iv) El reclamo versó sobre un fraude informático; por lo que, no se satisface con una afirmación conclusiva (“se ejecutó válidamente con biometría”), sino con una respuesta que absuelva el núcleo del cuestionamiento del consumidor: por qué, pese a desconocer la operación, se le imputa el cargo; qué verificación se realizó sobre el evento; y cómo se sustenta la decisión del proveedor de no reconocer el reclamo. Sin embargo, no se identificó qué aspectos del reclamo fueron efectivamente esclarecidos.

ANÁLISIS

Cuestión previa

Sobre el allanamiento formulado por el Banco respecto a la generación de la alerta posterior a la realización de la operación no reconocida por el monto de S/ 29 000,00.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

8. Sobre el particular, el Banco indicó que formulaba su allanamiento respecto a la operación de S/ 29 000,00, únicamente en el extremo referido a la generación de la alerta posterior a las medidas de seguridad; sin embargo, se advierte que dicha figura jurídica abarca únicamente a la generación de la alerta posterior a la realización de la referida transacción.
9. Al respecto, este despacho considera pertinente precisar que el allanamiento formulado no puede ser considerado por este Colegiado, en la medida que la referida figura debe formularse de forma integral sobre la imputación efectuada respecto de dicha transacción; sin embargo, el proveedor únicamente ha invocado su allanamiento respecto de la generación de la alerta posterior a la realización de la operación de S/ 29 000,00.
10. Con relación a lo indicado, en artículo 331° del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos por infracciones a las normas de protección al consumidor, establece que procede el allanamiento respecto de alguna de las pretensiones demandadas; sin embargo, en el presente caso, el proveedor pretende formular el referido allanamiento sobre una parte de la pretensión, lo cual no resulta admisible, en la medida que no existe la figura del allanamiento parcial de pretensiones.

Normativa aplicable

Deber de idoneidad

11. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe.
12. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

De la adopción de medidas de seguridad

13. Respecto a las denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas, este Colegiado ha definido en pronunciamientos anteriores *—en línea con el criterio establecido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (en adelante, la Sala)*²— que las imputaciones sobre tales operaciones deben formularse

2 Conforme a lo establecido en la Resolución 2063-2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018:

«20. En conclusión, este Colegiado considera que la Autoridad Administrativa ejerciendo su labor prevista por el artículo 84° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá imputar y analizar este tipo de denuncias en atención a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, independientemente de si los denunciantes invocan o no expresamente los términos “validez” y/o “medidas de seguridad”, en tanto que esta conducta por sí misma, consistente en el registro de operaciones no reconocidas, incluye tanto el monitoreo, como la validez de las operaciones, acorde a lo desarrollado precedentemente.



como falta de adopción y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes, a fin de evitar el procesamiento de operaciones no reconocidas³.

14. En ese sentido, cuando se analicen dichos casos, corresponderá: (i) verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad consistentes en evidenciar la concurrencia de los requisitos de validez, esto es, la validación de la identidad del usuario, mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, así como el correcto registro de la tarjeta de débito o crédito; y, (ii) determinar si las operaciones cuestionadas y autorizadas por la entidad financiera resultan acorde al movimiento histórico de transacciones del denunciante (comportamiento habitual de consumo del usuario).
15. En este orden de ideas, conviene traer a colación que mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
16. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.
17. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
18. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los

(...)

22. Por lo que, este Colegiado considera necesario variar el criterio adoptado respecto a la interpretación de la normativa sectorial antes citada, con la finalidad de realizar una única imputación de cargos y consiguiente análisis de las denuncias donde el consumidor desconoce las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito o débito, disponiendo que, a partir del presente caso, se omita identificar como presuntas infracciones independientes aquellas referidas a la validez y -de otro lado- a las medidas de seguridad; **siendo lo correcto imputar este tipo de denuncias en atención a la presunta falta de adopción de medidas de seguridad**, cuyo análisis involucrará el sistema de monitoreo empleado y -a su vez- la validez de las operaciones».

(Subrayado y énfasis agregados)

- 3 Criterio acogido por esta Comisión mediante Resolución Final 270-2022/ILN-CPC del 27 de mayo de 2022 y Resolución Final 350-2022/ILN-CPC del 15 de julio de 2022.



bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.

19. En atención a lo expresado por dicha norma, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo.
20. Cabe precisar, que dicho criterio también ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros⁴.
21. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
22. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
23. Bajo tal premisa, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad, o, en su defecto, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

4 Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.



Deber de atención de reclamos

24. El numeral 88.1 del artículo 88 del Código ha previsto los alcances de la obligación de reclamos de los proveedores de servicios financieros y de seguros, precisando que estos deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de operación, producto o servicio materia de reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir ante la Autoridad de Consumo.

Análisis del caso en concreto

Sobre la operación no reconocida de S/ 29 000,00

25. En el presente caso, la señora Gálvez el Banco no habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realice la operación efectuada el 15 de noviembre de 2023 de acuerdo al **Cuadro 1**, la cual fue cargada en su cuenta de ahorros N° 025-***7690.
26. En principio, considerando el marco normativo previo, y en la medida que la operación cuestionada se realizó el 15 de noviembre de 2023 a través de un canal digital que permitía el enrolamiento del usuario –esto es, la Banca Móvil–, correspondía que la entidad financiera acreditara el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad el cual resulta aplicable a operaciones realizadas desde el 2 de julio de 2022.
27. En ese sentido, corresponde analizar la validez de la operación no reconocida, verificando el enrolamiento a los canales digitales y, una vez acreditado ello, verificar que se emplearon las medidas de autenticación reforzada, conforme lo exigido por el Reglamento de Ciberseguridad.

a.1) Sobre el análisis del enrolamiento

28. En cuanto al enrolamiento, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad, requiere verificar la identidad del usuario y tomar las medidas para reducir la suplantación de identidad, así como generar las credenciales respectivas y asignarlas al usuario, las que deberán tener un ciclo de vida administrado por la entidad financiera.
29. Durante la tramitación del procedimiento, el Banco señaló que el denunciante se encontraba afiliado a la Banca Móvil, conforme se muestra en el siguiente reporte:

Imagen 1

(Ver imagen en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

24/01/20 15:37:54 AFILIA CELULAR N° 997357380 -VERIFICA OTP AGENCIA U21918
24/01/20 15:38:36 AFILIA EMAIL: [REDACTED] -VERIFICA OTP AGENCIA U21918
10/11/23 05:33:39 CAMBIA A PREDET. EL EMAIL; [REDACTED] APP JOY
10/11/23 05:45:22 CAMBIA A PREDET. EL CELULAR N° 997357380 APP JOY

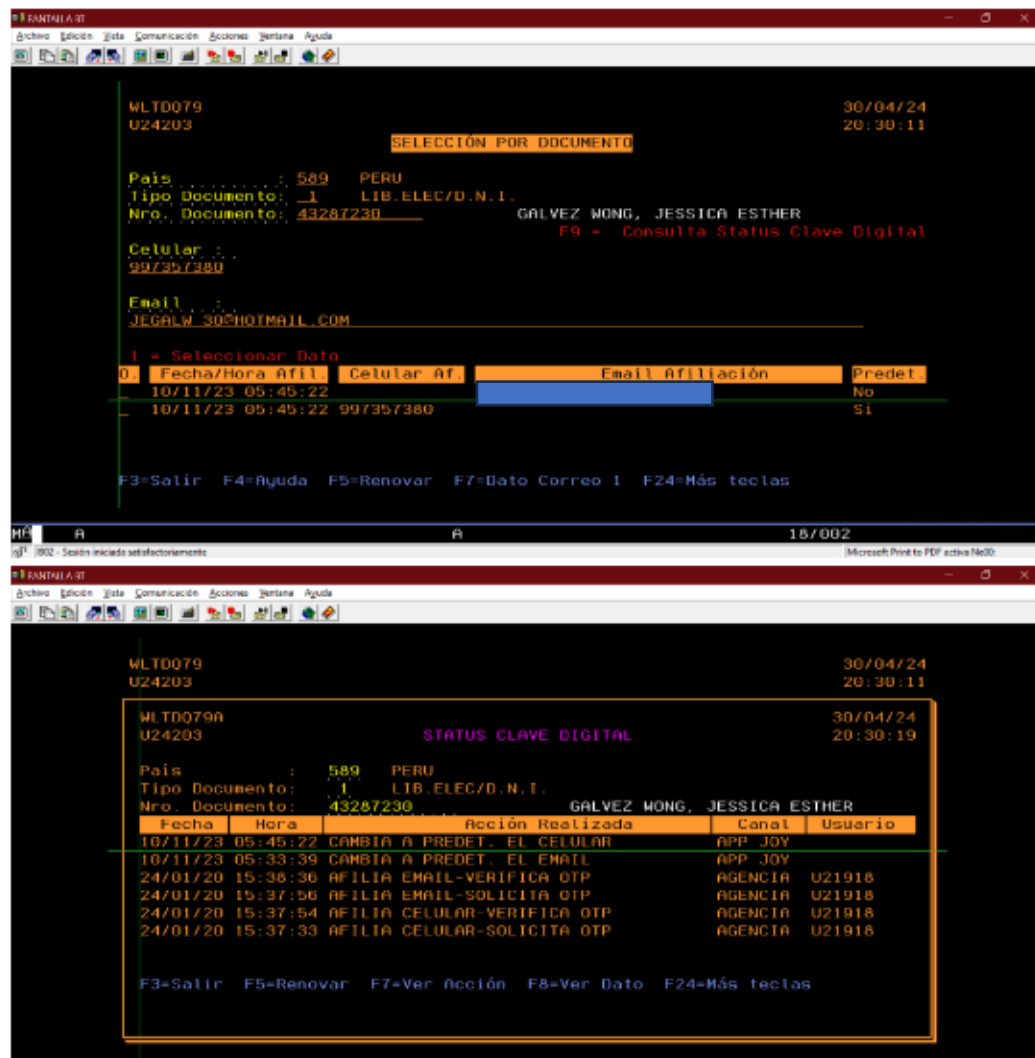
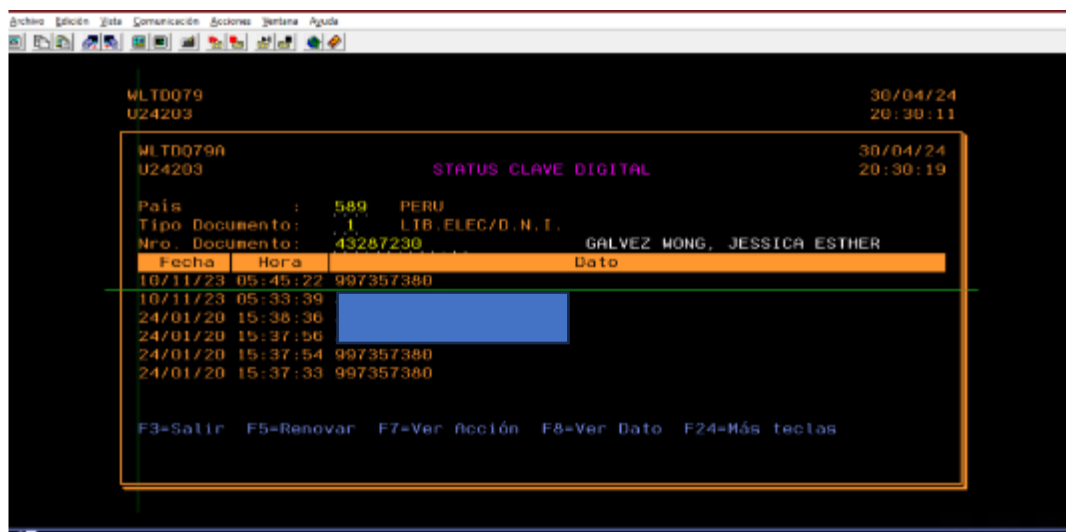


Imagen 2

(Ver imagen en la siguiente página)



30. Asimismo, obra en el expediente los reportes correspondientes a la afiliación para el ingreso con datos biométricos, conforme se aprecia a continuación:

Imagen 3

USER_ID	CREATED_DATE	MODIFIED_DATE	STATUS	PLATFORM
2001000001132836	2021-10-02-23 53.38.371000	2021-10-02-23.54.37.441000	INACTIVE	AND
2001000001132836	2021-10-02-23.54.37.482000	2023-04-05-23.19.57.113000	INACTIVE	AND
2001000001132836	2023-04-05-23.19.57.134000	2023-11-10-05.44.07.309000	INACTIVE	AND
2001000001132836	2023-11-10-05.44.07.323000	-	ACTIVE	IOS

El cliente se afilio desde el 02/10/2021 a las 23:53:38 hasta el 02/10/2021 a las 23:54:37 desde un dispositivo Android, Luego desde el 02/10/2021 a las 23:54:37 hasta el 05/04/2023 a las 23:19:57 desde un dispositivo Android, Luego desde el 05/04/2023 a las 23:19:57 hasta el 11/10/2023 a las 05:44:07 desde un dispositivo Android, Luego desde el 10/11/2023 a las 05:44:07 hasta la actualidad desde un dispositivo IOS.

31. De la revisión del medio probatorio citado, se aprecia que la señora Gálvez, se encontraba afiliado a la Banca Móvil desde el 24 de enero de 2020 y al registro biométrico desde el 10 de noviembre de 2023 a las 05:44:07 horas; esto es, antes que se realizara la operación materia de denuncia.
32. Siendo así, corresponde pasar a verificar si el proveedor denunciado empleó las medidas de autenticación reforzada, para ello se analizará el cumplimiento de los tres (3) requisitos referidos a: (i) la combinación de factores de autenticación, (ii) generación de código de autenticación y, (iii) notificación de datos de la operación.

a.2) Sobre el análisis de la autenticación reforzada

33. Respecto del primer requisito, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación distintos e independientes —como “algo que el usuario conoce” (contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), “algo que el usuario posee” (la clave dinámica) y, “algo que el usuario es” (huella digital, patrón de iris,



reconocimiento facial, entre otros)— el Banco presentó print de pantalla de sus sistemas, tal como se aprecia a continuación:

Imagen 4

INICIO SESION		
CANAL: BANCA MOVIL IOS		
Fecha 15/11/23		
Hora 14:38:32		
AUTH RETURNED – POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL = registro biometría		
AUTH-RETURNED – POK-VERIFY-NONCE-SUCCESSFUL = confirma la validación de biometría.		
Account = JOY		
iPhone iOS 17.0.3		
Time	Event	
29	11/15/23 2:38:31.714 PM [https-jss-nio-52443-exec-43] auditlog - REQUEST-ID [8de8183d-d93-4a32-9358-891a21d8986b] USER-AGENT [POK 1.0.0 iPhone iOS 17.0.3 43865133-23A2-4D26-BF10-8ED6FFEBD143] SERVICE-ACCOUNT [JOY] SOURCE-IP [186.167.203.158] USER-ID [35436c9d-1b02-485f-a398-288e0b654315] [EVENT [AUTH-START] NOTE [POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL] CALL-TIME [1864]	
30	11/15/23 2:38:31.696 PM [https-jss-nio-52443-exec-43] auditlog - REQUEST-ID [8de8183d-d93-4a32-9358-891a21d8986b] USER-AGENT [POK 1.0.0 iPhone iOS 17.0.3 43865133-23A2-4D26-BF10-8ED6FFEBD143] SERVICE-ACCOUNT [JOY] SOURCE-IP [186.167.203.158] USER-ID [35436c9d-1b02-485f-a398-288e0b654315] [EVENT [AUTH-RETURNED] NOTE [POK-VERIFY-NONCE-SUCCESSFUL] CALL-TIME [167]	
31	11/15/23 2:38:31.629 PM [https-jss-nio-52443-exec-43] auditlog - REQUEST-ID [8de8183d-d93-4a32-9358-891a21d8986b] USER-AGENT [POK 1.0.0 iPhone iOS 17.0.3 43865133-23A2-4D26-BF10-8ED6FFEBD143] SERVICE-ACCOUNT [JOY] SOURCE-IP [186.167.203.158] USER-ID [35436c9d-1b02-485f-a398-288e0b654315] [EVENT [AUTH-START] NOTE [POK-VERIFY-NONCE-SUCCESSFUL] CALL-TIME [167]	
32	11/15/23 2:38:30.531 PM [https-jss-nio-52443-exec-43] auditlog - REQUEST-ID [8de8183d-d93-4a32-9358-891a21d8986b] USER-AGENT [POK 1.0.0 iPhone iOS 17.0.3 43865133-23A2-4D26-BF10-8ED6FFEBD143] SERVICE-ACCOUNT [JOY] SOURCE-IP [186.167.203.158] USER-ID [35436c9d-1b02-485f-a398-288e0b654315] [EVENT [AUTH-RETURNED] NOTE [POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL] CALL-TIME [72]	
33	11/15/23 2:38:30.459 PM [https-jss-nio-52443-exec-43] auditlog - REQUEST-ID [8de8183d-d93-4a32-9358-891a21d8986b] USER-AGENT [POK 1.0.0 iPhone iOS 17.0.3 43865133-23A2-4D26-BF10-8ED6FFEBD143] SERVICE-ACCOUNT [JOY] SOURCE-IP [186.167.203.158] USER-ID [35436c9d-1b02-485f-a398-288e0b654315] [EVENT [AUTH-START] NOTE [POK-SEND-NONCE-SUCCESSFUL] CALL-TIME [72]	

Imagen 5

WLNUQ38	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTORICO			30/04/24
				20:18:43
Sucursal:	784 *BANCA INTERNET - APLICAT	Estado: CONTABILIZADO		
Módulo :	465	Trn: 197 TRANSF. CTA A CTA VIA CCE	Relac.:	4917
Fecha :	15/11/23	Contable: 15/11/23	Hora: 14:42:01	N.Caja: 0
Ingres:	QMOM	Confirma: QMOM	Wkst: TOLDDG	F.Real: 15/11/23
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtro Ord 4=Filtro Subord				
Or	Sub	Suc	Rubro	Mda. Cuenta Operación Sop DH Importe
10,	1	535	29180709511301	0 0 0 Cr 29,000.00

Imagen 6

(Ver imagen en la siguiente página)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

BENEFICIARIO: INVERSIONES Y SERVICIOS VITALK S A C

CCI : 00219400935322905897 Banco : 2 CREDITO

Importe: S/. 29,000.00

Comisión CCE: S/0.80

WLCE085B	DETALLE DE TRANSFERENCIA DE SALIDA	30/04/24
U24203		20:20:27
Flujo : FLUJO NORMAL		
Estado: ACEPTADA - TRANSACCION OK		
Fecha : 15/11/23	Tipo TRF: 320 Transferencia Ordinaria	Moneda: S/
Hora : 14:41:06	Canal : 15 WEB	Origen: DESTINO
Traza Consulta: 741595 Traza Pago: 743768 Respuesta:		
BENEFICIARIO		
INVERSIONES Y SERVICIOS VITALK S A C		
CCI : 00219400935322905897 Banco : 2 CREDITO		
T. Crédito: Oficina: 194 HIGUERETA-LIMA		
ORDENANTE		
JESSICA GALVEZ WONG		
CCI: 00953521025022769062 Cuenta Cargo: 025-0227690		
BT: 46857621		
OPERACIÓN		
Cargo : 784/465/197/4917		
Tarifa : 0101 Concepto: OTHR		
Importe: 29,000.00		
Comisión CCE: 0.80		
Comisión Bco.: 0.00		
DATOS CCE		
Cod. ID CCE Consulta: 2023111514410600098115741595		
Cod. ID CCE Pago : 2023111514520100094115743768		
F3-Salir F5-Renovar F10-Barra de menu F12-Cancela		

34. De la valoración conjunta de los citados medios probatorios, este Colegiado considera que los medios probatorios presentados por el Banco generan certeza del cumplimiento de los dos (2) factores de autenticación previstos en el Reglamento de Ciberseguridad y, en consecuencia, de la validez de la operación, tal como se detalla a continuación:

- Algo que solo el usuario es: De la imagen 4, se verifica el ingreso a la Banca Móvil con el registro Biométrico.
- Algo que solo el usuario conoce: De la imagen 5, se advierte las glosas "Módulo", "Trn" y "Relac" y los códigos "465", "197" y "4917", el cual el Banco señaló que es el código de autenticación criptográfico de uso único de la operación; por tanto, es posible advertir que el Banco cumplió con acreditar el segundo paso.

35. En relación al tercer paso, referido a la notificación de los datos de la operación al usuario, el Banco presentó capturas de pantalla con el detalle del envío de mensaje a la denunciante. De dicho medio probatorio se advierte que, el 15 de noviembre de 2023 a las 14:42:01 horas se envió al N° 997****380 el siguiente mensaje: "SCOTIABANK te informa que se ha realizado una transferencia interbancaria por S/ 29 000,00". Ahora bien, se advierte que el envío del mensaje condice en fecha, hora e importe de la operación cuestionada. Por tanto, este despacho verifica que la entidad bancaria cumplió con el tercer paso.

Imagen 7

(Ver imagen en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

MENSAJES ENVIADOS AL N° 997357380

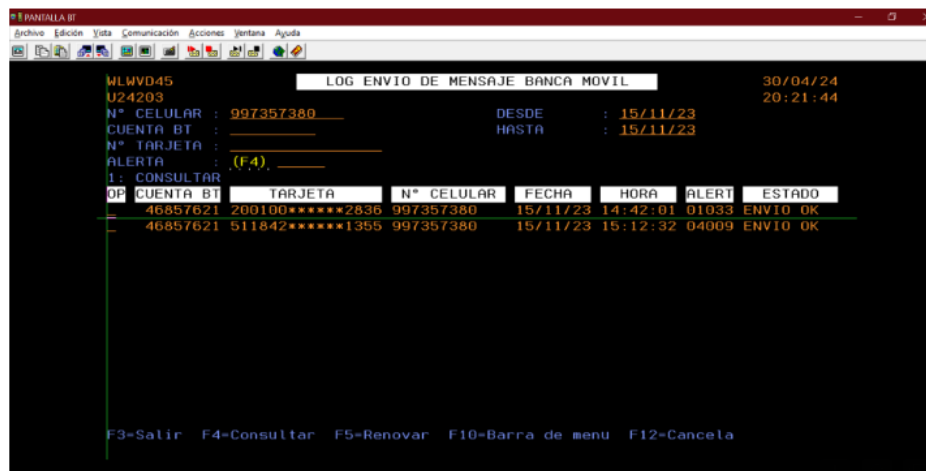
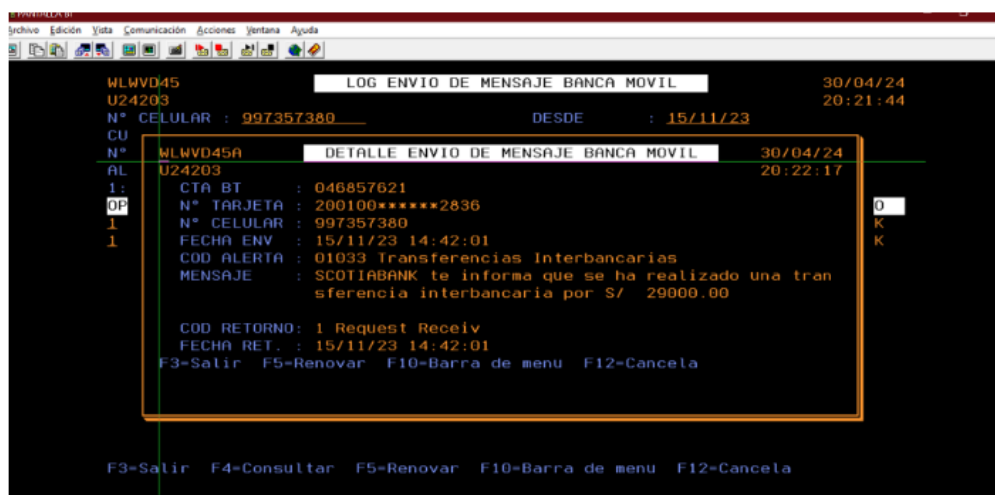


Imagen 8



36. En ese sentido, ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos de autenticación establecidos en el Reglamento de Ciberseguridad.
37. Cabe indicar que, si bien la denunciante ha señalado que el artículo 19 del Código no se agota en verificar si el sistema registró pasos de autenticación, sino exige que el servicio sea idóneo conforme al artículo 18, lo cierto es que, este Colegiado estima que la idoneidad del servicio financiero, en el presente extremo, se verifica con el cumplimiento del Reglamento de Ciberseguridad, lo cual ha sido constatado.
38. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta contra el Banco por infracción al artículo 19 del Código, en el extremo referido a que no aplicó las medidas de seguridad necesarias a efectos de evitar que se realice una transferencia por el importe S/ 29 000,00 con cargo a la



Cuenta de Ahorros N° 025-***7690, de titularidad de la señora Gálvez, en tanto quedó acreditado que esta se realizó válidamente.

Sobre la falta de servicio idóneo

39. En el presente caso, la señora Gálvez el Banco no habría brindado un servicio idóneo, toda vez que (i) su página web no contaría con la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) no contaría con un número de celular para clientes en el extranjero.
40. Por su parte, el Banco señaló los alegatos detallados en el párrafo 3 del presente informe.
41. A fin de determinar el presente hecho infractor, corresponde verificar si el proveedor denunciado se encontraba obligado a contar en: (i) su página web, la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) un número de celular para clientes en el extranjero; para luego, verificar si cumplió o no con dicha obligación.
42. Sobre el particular, no se evidencia medio probatorio o dispositivo legal que obligue al Banco a contar en: (i) su página web, la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) un número de celular para clientes en el extranjero; para luego, verificar si cumplió o no con dicha obligación.
43. En ese sentido, al no existir obligación alguna por parte del Banco, no se verificación alguna por parte del proveedor al no brindar dichos mecanismos de atención.
44. Cabe señalar, que el cumplimiento del deber de idoneidad, en el presente extremo, no se encuentra condicionado a la sola existencia de una norma sectorial específica, conforme lo señala la denunciante; sin embargo, debe tenerse en consideración que, conforme se indicó anteriormente, no se ha observado obligación alguna del proveedor sobre el hecho denunciado, por lo que corresponde desestimar la alegación de la señora Gálvez.
45. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que no corresponde atribuir responsabilidad al proveedor denunciado por el hecho infractor imputado.
46. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta contra el Banco, por presunta infracción al artículo 19 del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que el proveedor denunciado se encontrara obligad a contar en: (i) su página web con la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) un número de celular para clientes en el extranjero.

Sobre la falta de respuesta adecuada de reclamos

47. En el presente caso, la señora Gálvez denunció que el Banco no habría brindado una respuesta adecuada al Reclamo N° SCI-A-2023012799 presentado por la denunciante el 4 de diciembre de 2023.



48. Cabe señalar, que el denunciante en su escrito de denuncia precisó que no estaba conforme con la respuesta, pues esta resultaba ser sin fundamento, sin la debida investigación y verificación.
49. Por su parte, el Banco señaló los alegatos detallados en el párrafo 3 del presente informe.
50. Obra en el expediente, la copia del reclamo interpuesto ante el Banco, y la respuesta al mismo, tal como se puede ver a continuación:

Imagen 9:

Reclamo	Carta del 5 de noviembre de 2021
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO "REITERO DENUNCIA PRESENTADA ANTE SU REPRESENTADA EL 15NOV2023 POR FRAUDE INFORMÁTICO EN MI AGRAVIO. 1. El 15NOV2023, yo Jessica Esther GÁLVEZ WONG, identificada con DNI N° 43287230 y actualmente residing en la ciudad de Panamá, de la república de Panamá presenté ante su representada y por el canal correspondiente una denuncia por fraude informático en mi agravio, por el monto de \$7,874.02 dólares americanos, equivalente a S/29,000 soles, transacción fraudulenta que realizaron el 15NOV2023, a horas 14:42 en que llegó un mensaje de texto a mi teléfono celular, marca Samsung, modelo S23 FE, con numero de abonado N° 99735-7380 que decía "SCOTIABANK TE INFORMA QUE SE HA REALIZADO UNA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR 29,000 SOLES". 2. Para la referida transacción fraudulenta Pedido Concreto: Solicitud detallada en la descripción	Asunto: RESPUESTA DE SCOTIABANK - SCI-A-2023012799 Estimada Señora Gálvez: No dudamos a priori en relación a su reportado de fecha 15 de noviembre de 2023, en el que usted nos comunicó sobre la petición de pago por su tarjeta de crédito de \$7,874.02 dólares de fecha 15 de noviembre de 2023. Al respecto, informamos que la transacción correspondiente a una 21 transacción bancaria 122, con el importe de \$7,874.02 dólares, realizada el 15 de noviembre de 2023, a las 14:42 horas, a cargo de cambio de moneda (USD 275.91, con cargo a su cuenta de ahorros en moneda extranjera (USD 275.91)). 1. La operación fue realizada a través de nuestra Banca Móvil (Bancamóvil), debidamente autenticada por biométrica, cumpliendo con los protocolos y procedimientos de depósitos y validación correspondientes. 2. Dado que el día señalado en nuestro sistema, con fecha 15 de noviembre de 2023, el día de pago por nuestra Banca Móvil a su tarjeta (USD 275.91), registrado para dicho servicio, en el cual se debió la operación de transacción, al cual adjuntamos para su revisión.

51. De la revisión de las imágenes anteriores, se evidencia que en el reclamo interpuesto por la señora Gálvez, cuestionó la realización de la operación no reconocida de S/ 29 000,00, que se habría realizado a través de un fraude informático; por otra parte, de la respuesta brindada por el Banco, se evidencia que en esta se indicó que la operación fue realizada mediante autenticación biométrica, cumpliendo protocolos y procedimientos de ejecución y validación.
52. En este punto, resulta necesario acotar que para el análisis del presente hecho corresponde analizar si los asuntos contenidos en el reclamo materia de denuncia fueron respondidos por el proveedor denunciado, de manera concordante, congruente y clara, a fin de dilucidar si hubo una atención adecuada del mismo.
53. Cabe señalar, si bien la denunciante señaló que no había recibido una respuesta efectiva a sus reclamos, pues la respuesta habría sido brindada sin fundamento, sin la debida investigación, verificación y sin que se identifique que los aspectos del reclamos fueron esclarecidos, ello no puede ser considerado pues, el propio denunciando señaló que cumplió con sus protocolos y procedimientos de ejecución y validación, contrariamente a lo indicado por la señora Gálvez, siendo que lo que se debe evidenciar de las respuestas es que atendió el mismo de manera concordante, congruente y clara.
54. Por tanto, y contrariamente a lo alegado por la señora Gálvez, ha quedado acreditado que el Banco atendió de manera adecuada el Reclamo N° SCI-A-2023012799.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

55. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Gálvez contra el Banco, por presunta infracción al artículo 88.1° del Código, en tanto quedó acreditado que el proveedor denunciado atendió, de manera adecuada, el Reclamos N° SCI-A-2023012799 interpuesto por la denunciante.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar infundada la denuncia interpuesta contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que no aplicó las medidas de seguridad necesarias a efectos de evitar que se realice una transferencia por el importe S/ 29 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 025-***7690, de titularidad de la señora Jessica Esther Gálvez Wong, en tanto quedó acreditado que esta se realizó válidamente.

SEGUNDO: Declarar infundada la denuncia interpuesta contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que el proveedor denunciado se encontrara obligado a contar en: (i) su página web con la opción para bloquear tarjetas; y, (ii) un número de celular para clientes en el extranjero.

TERCERO: Declarar infundada la denuncia interpuesta contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción al artículo 88.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que el proveedor denunciado atendió, de manera adecuada, el Reclamos N° SCI-A-2023012799 interpuesto por la señora Jessica Esther Gálvez Wong.

CUARTO: Denegar las medidas correctivas solicitadas por la señora Jessica Esther Gálvez Wong.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación⁵. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en

⁵**DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 032-2024/ILN-CPC

un plazo máximo de quince (15) días hábiles⁶, contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida⁷.

Con la intervención de los señores comisionados: Javier Mihail Pazos Hayashida, Lorena Pilar Sotelo Huamán, José Luis Liendo Sotomayor y Francisco Martín Sigüeñas Andrade.

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA

Presidente

Comisión de Protección al Consumidor

Indecopi Sede Lima Norte

⁶ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 218. Recursos administrativos (...) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...).

⁷ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.